

บทที่ ๓

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

(๑) ระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ประกาศ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะประธานคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ออกประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒) ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม เครื่องหมาย และการทำประวัติคนขับรถ



จักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริการแอปพลิเคชัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนประกาศพิพาททั้งสองฉบับนั้น โดยที่ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นบทบัญญัติ ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎหมายตามบทนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำฟ้องในข้อหานี้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๒/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

เมื่อประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๗) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกราย และเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด เป็นการเฉพาะ จึงมีสถานะเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดี อ้างว่าการออกประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการในการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๐/๒๕๖๘)

(๓) กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก การที่เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๖/๒๕๖๔ เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดว่า ให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตน ของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ) ทำให้บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ได้เข้าทำสัญญาประกันภัยไม่ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีใช้วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ Rapid Antigen Test (ATK) จึงไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งพิพาทนั้น คำสั่งนายทะเบียนที่พิพาทมีลักษณะเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น กรณีพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๑/๒๕๖๗)

๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช้ลักษณะของการออก “กฎ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ตรวจสอบการกระทำของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับพวก ที่ดำเนินการหักเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทยของสามผู้ฟ้องคดีซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมบัตร ATM โดยทุจริต แต่ต่อมาผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งได้รับมอบหมายได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับเรื่องกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานั้น เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ได้รับมอบหมายและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับเรื่องกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในอันที่จะติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๔/๒๕๖๗)



คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแจ้งระงับการจ่ายเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งระงับการจ่ายเงินเดือนดังกล่าวนั้น เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแจ้งระงับการจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดีดังกล่าว สืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลาติดต่อกันในคราวเดียวเป็นระยะเวลา ๑๒๗ วัน โดยไม่ได้แจ้งสาเหตุต่อผู้บังคับบัญชา และไม่ได้ยื่นเสนอใบลาหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามแบบแผนที่ราชการกำหนด อีกทั้งยังไม่ได้กลับมาปฏิบัติราชการจนกระทั่งยื่นฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๕๙ (๒) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการจ่ายเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้และมีอำนาจในการสั่งระงับการจ่ายเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งระงับการจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่มีผลกระทบต่อสภาพภาพของสิทธิในการรับเงินเดือนของข้าราชการ อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖/๒๕๖๘)

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่อใบอนุญาตผลิตสุรา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ต่อใบอนุญาตผลิตสุรดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น หนังสือกรมสรรพสามิตที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่อใบอนุญาตผลิตสุราข้างต้น มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการระงับซึ่งสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๙/๒๕๖๓)

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลฯ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยเห็นว่า ข้อ ๘ (๘.๑) ในส่วนที่กำหนดข้อความว่า “ใช้บัญชีได้ในจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น” เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนของข้อ ๘ (๘.๑) เฉพาะข้อความดังกล่าว นั้น โดยที่ประกาศฉบับพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กำหนดระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ แต่ก็ประสงค์ให้ใช้กับการรับสมัครสรรหาในครั้งนี้ครั้งเดียว ประกาศฉบับพิพาทจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๕/๒๕๖๗)



๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (นาง จ.) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีนำผลงานวิจัยของบุคคลอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกทั้ง กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีความเชี่ยวชาญและไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการสอบสวน นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฯ ที่แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นการดำเนินการในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ผู้ร้องเรียนหรือไม่ การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการที่ผู้มีอำนาจจะวินิจฉัยหรือมีคำสั่งต่อไป การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในชั้นนี้ยังถือไม่ได้ว่ามีผลกระทบต่อนสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง ด้วยเหตุนี้ การสืบหาข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการพิจารณาก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุหรือมีผลกระทบต่อนสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะมีผลเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘๘/๒๕๖๗)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มติของคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (คณะที่ ๒) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงานในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อพิจารณาคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีฟ้องเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองใด แต่เป็นการขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานหรืออาจมีการปรับปรุงแก้ไขเพียงเล็กน้อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งผลงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในครั้งแรก แต่โดยที่การพิจารณาผลงานของผู้ฟ้องคดีที่ส่งประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษดังกล่าวมีลักษณะเป็นการพิจารณาทางปกครอง กล่าวคือ เป็นการเตรียมการหรือการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งการพิจารณาทางปกครองดังกล่าวตามกฎหมายยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖๐/๒๕๖๗)

(๒) การตอบข้อหรือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บัญชีเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาฯ) ซึ่งมีที่มาจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้อำนาจบริหารวางแผนทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายและหลักการของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเหมาะสม



ตามยุคสมัยของการเรียนรู้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บัญชีเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาฯ) ซึ่งมีผลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้ต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว จึงเป็นเพียงแนวทางเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ดำเนินการตามกรอบคู่มือและที่แก้ไขข้างต้น โดยไม่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลหรือมีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเป็นการทั่วไปแต่เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ ดังนั้น คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บัญชีเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาฯ) และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แจ้งเวียนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือดังกล่าว จึงไม่มีลักษณะเป็นกฎหรือคำสั่งทางปกครองทั่วไปแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีหนังสือแจ้งเวียนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตทราบ และปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๖๓)

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๗) กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีและนายอำเภอ บางละมุงมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เฉพาะเพียงการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง หรือทำให้เสื่อมสภาพที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองหรือใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าความว่า ที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (เจ้าพ่อเกศงาม) ตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าใช้ที่สาธารณประโยชน์ และให้ทำการรื้อถอนศาลดังกล่าวออกจากพื้นที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือนี้ จึงเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารออกจากที่สาธารณประโยชน์ พร้อมกับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากเขตที่สาธารณประโยชน์ หากไม่รื้อถอน ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่มีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ และมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ จึงมิใช่คำวินิจฉัยอุทธรณ์และมีคำสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗๖/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การที่นายอำเภอทุ่งใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง สืบเนื่องมาจากการที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประทับฟ้องในคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องเป็นจำเลยตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติชี้มูล เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่



ในการกำกับดูแลให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามผลของมาตรา ๙๓ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือแจ้งผลทางกฎหมายของทบปญญติดังกล่าว มิใช่คำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ในอันที่ จะมีสิทธิฟ้องเพื่อขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวต่อศาลปกครองได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๙๙๖/๒๕๖๗ ที่ ๙๙๗/๒๕๖๗ ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๗ และที่ ๑๑๖๘/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุดำเนินกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย้อนหลัง ได้แก่ การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ การปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก และการยื่นคำขอรังวัดตรวจสอบ ทางสาธารณะ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติเห็นชอบการขออนุมัติดำเนินกิจการนอกเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลย้อนหลังดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นกิจการที่ไม่จำเป็นและไม่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จึงไม่อาจให้ความเห็นชอบในภายหลังได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น โดยที่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลธาตุดำเนินกิจการนอกเขตและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุมัติให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลธาตุดำเนินกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ย้อนหลัง เป็นเพียงการพิจารณา ดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของตนตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นการขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อนานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะมีผลบังคับทางกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๓/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีผู้ฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่ง เรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คืนเงินผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อในการออกคำสั่งดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ใช้อำนาจตามกฎหมายใดในการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับไปแล้ว การเรียกให้ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คืนเงินในกรณีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ทั่วไป ไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อให้คืนเงินที่รับไปฐานลาภมิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่มีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๘/๒๕๖๗ ที่ ๗๕๑/๒๕๖๗ ที่ ๗๕๒/๒๕๖๗ ที่ ๗๗๐/๒๕๖๗ ที่ ๘๐๕/๒๕๖๗ และที่ ๘๑๐/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์และความคุ้มครองจากเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศยุติโครงการและยกเลิกเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภคตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ยุติการดำเนินโครงการและยกเลิกเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกประกาศฉบับพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดียังคงนโยบายใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค โดยต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อครบอายุต่อไปด้วยนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับที่มา ขั้นตอน และวิธีการในการออกประกาศที่พิพาท เห็นได้ว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการมอบเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้ประกอบการธุรกิจของรูปพรรณ รวม ๓ ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายได้มีการมอบเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ หลังจากนั้นเมื่อการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายสิ้นสุดลงตามกำหนด คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จึงได้มีมติเห็นชอบให้ยุติการดำเนินโครงการมอบเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) และยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมถึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งประกาศการยกเลิกโครงการให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เคยได้รับมอบเครื่องหมายและประชาชนทั่วไปทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีประกาศฉบับพิพาท ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการใช้



เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน และแม้ว่าประกาศที่พิพาทจะมีใช้คำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือเป็นกฎตามนัยมาตราดังกล่าวประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อหาของประกาศฉบับพิพาทโดยตลอดแล้วเห็นว่าเป็นการยกเลิกข้อบังคับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนประกาศที่พิพาทดังกล่าว เป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ คำฟ้องในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๗/๒๕๖๘)

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยไม่พิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เปิดเผยรายงานข้อมูลในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือโต้แย้งและยังไม่ได้ช้อยุติเกี่ยวกับกรรมธรรม์ และรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัท ว. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาข้อร้องเรียนและแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยเร็ว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เปิดเผยรายงานข้อมูลในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือโต้แย้งและยังไม่ได้ช้อยุติเกี่ยวกับกรรมธรรม์ และรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัท ว. แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๑/๒๕๖๓)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขปศุสัตว์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้บริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี และได้ชำระค่าน้ำประปาโดยใช้ใบแจ้งค่าน้ำกับตู้ชำระเงินและโดยวิธีการโอนจ่าย จากธนาคารทางโทรศัพท์มือถือมาโดยตลอด แต่ต่อมาการประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าน้ำประปา ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี ซึ่งมีระยะทางห่างจากบ้านพักอาศัยของตน ไป-กลับ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และต้องชำระเงิน ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ถึงผู้จัดการการประปา ส่วนภูมิภาคฯ เพื่อขอให้สามารถชำระเงินโดยวิธีการโอนจ่ายได้หลายช่องทางและขอให้แก้ไข เหตุท่อน้ำประปารั่วซึม แต่ได้รับการแก้ไขซ่อมแซมเพียงบางส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดช่องทางการชำระเงินได้หลายช่องทาง ให้ชดเชยค่าเสียหาย จากการต้องเดินทางไปชำระค่าน้ำประปา และให้ซ่อมแซมท่อน้ำประปา นั้น กรณีเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดอันเกิดจาก การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๑๑๗๘/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่การไฟฟ้า นครหลวง เขตราชบุรีบูรณะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิเสธไม่ดำเนินการต่อไฟฟ้าเข้าไปในอาคาร ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าอยู่ในอาคารหรือนำอาคารออกให้ผู้อื่นเช่าได้ ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าผู้ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า คือ ผู้เช่าอาคารของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้การไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสำนักงานสาขาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีตามฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๓/๒๕๖๘)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรณีฟ้องว่า ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๒ นั้น มีการนับคะแนนผิดพลาดใน ๓ หน่วยเลือกตั้ง ต่อมา มีการนับคะแนนใหม่เพียงหน่วยเลือกตั้งเดียว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้คะแนนเพิ่มอีก ๑ คะแนน ทำให้ผู้ฟ้องคดีและผู้สมัครหมายเลข ๑ มีคะแนนเท่ากัน จึงมีการจับสลาก ผลปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องขอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาและทบทวนคำร้องคัดค้านการนับคะแนนของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีอาญากับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกับพวกต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๔ และได้มีการเปิดหีบนับคะแนนใน ๒ หน่วยเลือกตั้ง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้คะแนนเพิ่มอีก ๑ คะแนน ทำให้คะแนนรวมของผู้ฟ้องคดีมากกว่าผู้สมัครหมายเลข ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้ดำเนินการให้ผู้สมัครหมายเลข ๑ พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศหรือคำสั่งที่รับรองแต่งตั้งให้ผู้สมัครหมายเลข ๑ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนำหีบเลือกตั้งมานับคะแนนใหม่ คดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าว จึงมีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีใช้คดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการเปิดหีบเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนว่ามีการนับคะแนนผิดพลาด รวมทั้งละเลยไม่ประกาศผลการเลือกตั้งใหม่เมื่อผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะเป็น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้กำกับดูแลการอุดมศึกษาและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น โดยที่เรื่องการศึกษาของชาติเป็นหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการนำนโยบายไปปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ โดยไม่อาจปล่อยปละละเลยให้มีการดำเนินไปโดยปราศจากการกำกับดูแลจากรัฐ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๖๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลละเลยต่อหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดี ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีรั่วไหลไปในเว็บไซต์ของต่างประเทศ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกล่าวอ้างว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่ง ดังนี้ (๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหยุดเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีที่รั่วไหลออกไปในทันที รวมทั้งสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ งดเว้นการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีในทันที (๒) ให้แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันที พร้อมกับแนวทางการเยียวยาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (๓) ให้แสดงและนำส่งเอกสารแสดงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และข้อมูลการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดี โดยให้นำส่งบันทึกการรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีต่อศาลและผู้ฟ้องคดีในทันที กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๖๘)



๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า การที่เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๖/๒๕๖๔ เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยนำมาใช้ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น คำฟ้องในข้อหานี้ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นาย จ. ซึ่งเป็นน้องชายของผู้ฟ้องคดีได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนใบอนุญาตทางการแพทย์ นั้น แม้กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และโรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนางสาว น. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่โดยที่มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ สืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่แพทย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการรักษาพยาบาลนาย จ. โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของแพทย์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายทั่วไป ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายแต่อย่างใด คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๙/๒๕๖๗)

๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้ปลุกมะพร้าว น้ำหอมบริเวณที่สาธารณะลำรางหนองวังบ้าน ซึ่งเป็นลำรางต้นเขินติดสวนของผู้ฟ้องคดี ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินตาบอด ไม่อาจอาศัยที่สาธารณะดังกล่าวเป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนายอำเภอบ้านแพ้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอดำเนินการตาม มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งหากบุคคลใดจะใช้ที่ดินดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ปล่อยปละละเลยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ปลุกมะพร้าว น้ำหอมบริเวณที่สาธารณะลำรางหนองวังบ้านและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่สำหรับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น เป็นการกระทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เอง ไม่ใช่การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่ใช่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕๓/๒๕๖๗)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยทหารกรณีเรียกรับผลประโยชน์ จากการฝากบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ผู้บังคับบัญชาจึงอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัย ต่อมา ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้บัญชาการทหารอากาศจะมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและถอดจากยศทหารฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ผู้ถูกฟ้องคดีให้งดจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ หลังจากนั้น ผู้บังคับการกองบิน ๑ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารฯ และขอบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ. ๒๕๐๔ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการทหาร กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัยฐานหนีราชการในเวลาประจำการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีงดจ่ายเงินรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลาข้างต้น โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการตามข้อ ๕ ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมุ่งประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินรายเดือนคืนแก่ผู้ฟ้องคดีตามวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีงดจ่ายเงินรายเดือน มิใช่โต้แย้งเกี่ยวกับคำสั่งปลดออกจากราชการโดยตรง ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารฯ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงมีประเด็นโต้แย้งในคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้บัญชาการทหารอากาศงดจ่ายเงินรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามกรณีพิพาท เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินรายเดือนฯ และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙/๒๕๖๘ และที่ ๕๐/๒๕๖๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางหลวง ละเลยไม่ควบคุมดูแลการทำงานของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้รับจ้าง ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด โดยไม่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการขยายถนน ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างขนาด ๑.๕ เมตร บริเวณถนนที่ขยายกับคอสะพานข้ามคลอง และไม่ได้กำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ติดตั้งป้ายสัญญาณ ป้ายเตือน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สัญญาณไฟหรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือจัดให้มีสิ่งกีดขวาง หรือเครื่องหมายห้ามผ่านเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวได้เห็นหรือรู้ได้ว่าบริเวณนั้นมีการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน และไม่สามารถใช้เป็นทางผ่านได้ เป็นเหตุให้บุตรชายของผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาบริเวณที่เกิดเหตุโดยมีผู้นั่งซ้อนท้ายมาด้วย ตกจากถนนที่เป็นช่องว่างดังกล่าวกระแทกกับท่อประปาเสียชีวิตทั้งคู่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒/๒๕๖๘)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทำเหมืองแร่ลิเทียม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมรักษาบริเวณเหมืองโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) สั่งการให้ใช้รถแทรกเตอร์และรถแบคโฮทำลายรื้อถอนประตูทางเข้า รั้วลวดหนาม และต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกสร้างบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่นอกแนวเขตที่ดินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย และห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่และบริวารเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานทางปกครอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ ก็ได้มีบทบัญญัติใดที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ที่จะทำการรื้อถอนทรัพย์สินของเอกชนได้ เว้นแต่เป็นการรื้อถอนโรงเรือนหรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้าตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จึงมิได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงาน



ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓๒/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า เดิมบิดาของผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา เป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการปลูกสร้างสวนป่า เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี และได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป มีกำหนดเวลา ๑๕ ปี แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจนหนังสืออนุญาตสิ้นอายุ โดยได้ติดตามทวงถามผลการพิจารณาเรื่อยมาจนถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร ในที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ดินที่บิดาของผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตอยู่เดิม และผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้าไปตัดฟันต้นสักทองที่บิดาของผู้ฟ้องคดีปลูกไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ (๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตัดต้นสักทองออกจากพื้นที่ที่บิดาของผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต (๒) เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ (๓) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามสิทธิของบิดาของผู้ฟ้องคดีที่ระบุในหนังสืออนุญาต สำหรับคำฟ้องขอให้ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าตัดฟันทำลายต้นสักทองที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่บิดาของผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต นั้น แม้นต้นสักทองที่บิดาของผู้ฟ้องคดีปลูกลงในที่ดินที่ได้รับอนุญาตจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดาของผู้ฟ้องคดี และตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดตัดฟันต้นสักทองออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นการใช้อำนาจทางกายภาพเพื่อให้ต้นสักทองที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตพ้นไปจากพื้นที่ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ต้องอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด จึงถือไม่ได้ว่าคำฟ้องข้อหานี้เข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๖๘)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

(๑) สัญญาสัมปทาน

(๑.๑) สัญญาสัมปทานดำเนินงานสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง

เมื่อสัญญาสัมปทานดำเนินงานสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง สถานี A ระหว่างผู้ฟ้องคดีและการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการในลักษณะของการให้สัมปทานแก่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ในสถานีต่าง ๆ เพื่อให้บริการรับส่งสินค้า ในรูปแบบตู้สินค้า ทั้งในรูปแบบนำสินค้ามาบรรจุ หรือนำสินค้าบางส่วนออกจากตู้สินค้า และในรูปแบบ การบรรจุสินค้าเต็มตู้สินค้า เพื่อขนส่งและดำเนินการทางพิธีการทางศุลกากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำตู้สินค้าไปท่าเรือ หรือรับจากท่าเรือเข้ามาจัดเก็บเพื่อดำเนินการทางพิธีการทางศุลกากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญา ทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๗/๒๕๖๘)

(๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

(๓.๑) สัญญาจ้างปรับปรุงทัศนียภาพบนทางเท้า

สัญญาที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ฟ้องคดี) จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงาน โครงการปรับปรุงทัศนียภาพบนทางเท้าถนนสายหลัก (ถนนราชดำริ ถนนพระรามที่ ๑ และถนนเพลินจิต) เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อสัญญาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงทัศนียภาพบนทางเท้าถนนสายหลัก (ถนนราชดำริ ถนนพระรามที่ ๑ และถนนเพลินจิต) อันเป็นการกิจในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดี สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๗-๔๘/๒๕๖๘)

